

วิทยาการใหม่ที่ไม่เคยมีขึ้นในประเทศไทยมาก่อน คำสั่งทางปกครองดังกล่าวจึงน่าจะไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเป็นการศึกษาร่วมกับนักศึกษาปกติทั่วไป จึงต้องอาศัยอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง การให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาทำคุณวุฒิในประเทศ จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาได้ ดังนั้น หากให้คำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งจะทำให้วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง อีกทั้ง จากข้อเท็จจริงที่วิทยาลัยราชสุดา และมหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีและเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทบทวนการขยายระยะเวลาให้ทุนการศึกษาและไม่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ย่อมแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเห็นถึงความจำเป็นของการให้ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่มีการเรียนการสอนภายในประเทศและเป็นความรู้ใหม่ กรณีจึงมิได้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานภาครัฐของต้นสังกัดผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทุนในต่างประเทศ และการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ฟ้องคดีถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ว และได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในขณะเดียวกัน อันแสดงให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรคดังกล่าว มิได้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง นอกจากนี้ ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อขอใช้ทุนการศึกษารายผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อผู้แทนของวิทยาลัยราชสุดาและมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ถ้อยคำยืนยันต่อศาลว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถพิจารณาต่ออายุการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานต่อไปได้จนถึงอายุ ๖๕ ปี หรือกว่านั้น ปัญหาอุปสรรคดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง จึงมีทางแก้ไข กรณีตามอ้างทั้งปวงว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้น้อยกว่าที่ผู้ฟ้องคดี วิทยาลัยราชสุดา และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อศาล ดังนั้น กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

- ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองสูงสุดได้นั้น ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ได้เสียของตนจากคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ และที่ดินซึ่งแบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ซื้อและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์จากคุณหญิง ม. เจ้าของที่ดินเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมา ผู้ร้องมีหนังสือแจ้ง



อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าผู้ร้องเป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนาง ม. มีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ และพบว่าเมื่อปี ๒๕๒๐ เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนประเภทให้ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ ระหว่างนาง ม. (ผู้ให้สัญญา) กับคุณหญิง ม. (ผู้รับสัญญา) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทให้ในที่ดิน การแบ่งแยกที่ดินในโฉนดที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินดังกล่าวทุกรายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินประเภทให้ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ และรายการจดทะเบียนในลำดับต่อมาทุกรายการ และเพิกถอนโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด แต่โดยที่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วว่า สิทธิของผู้ร้องเกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ อันเป็นโฉนดที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นอันระงับไป และเกิดสิทธิขึ้นใหม่ผูกพันกันตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ร้องและคุณหญิง ม. สิทธิและหน้าที่ของผู้ร้องเกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ และโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๒ จึงย่อมต้องผูกพันตามผลของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมีผลทำให้ผู้ร้องไม่มีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น ผลของคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหาได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗/๒๕๖๒)

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

(๑) ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดี

ปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใด ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๒/๒๕๖๑)

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันกระทำละเมิด ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ และโดยที่ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีอันเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี ศาลจึงสามารถยกข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๖๒)

ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะไม่ได้ยกขึ้นพิจารณา แต่ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๖๑)

(๒) ปัญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ปัญหาเกี่ยวกับการที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบในส่วนของการส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง



ให้สมบุรณ์ครบถ้วน เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับ ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๖๔/๒๕๖๒)

ปัญหาเกี่ยวกับการที่ศาลปกครองชั้นต้นส่งสำเนาคำให้การให้ผู้ฟ้องคดีภายหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๗ และข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ว่าคู่กรณีในคดีนี้จะมีได้ยกขึ้นต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๙/๒๕๖๑)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับหมายแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และหมายแจ้งกำหนดวันหนึ่งพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้นโดยมิได้เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นในขั้นตอนดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๙/๒๕๖๒)

ปัญหาเกี่ยวกับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาโดยมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๘/๒๕๖๑)

(๓) ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครอง

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดเมื่อพ้นกำหนดอายุความใช้สิทธิเรียกร้องสิบปี ถือเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอุทธรณ์เกี่ยวกับอายุความ แต่เป็นข้อที่เกี่ยวกับ



ความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นวินิจฉัยได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๓/๒๕๖๑)

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน โดยมีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัด ร่วมลงนามในคำสั่งดังกล่าวด้วย เป็นกรณีที่ไม่นับเป็นไปตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ สำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับ อำนาจในการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยกขึ้นกล่าวอ้าง ศาลปกครองสูงสุดย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๖๒)

(๔) ปัญหาเรื่องกำหนดความรับผิดเกินกว่าความรับผิดตามกฎหมาย

กรณีที่เจ้าหน้าที่แต่ละรายต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง และต่างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี (กรมศุลกากร) โดยมีได้ร่วมกัน กระทำละเมิด ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิด ที่เกิดขึ้นตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำของตนตามมาตรา ๔๓๘ ประกอบกับ มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่กรณีที่บุคคลหลายคนก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิด ที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดเชย ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นเต็มจำนวนอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๙๑ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า นาย ส. ต้องร่วมรับผิดกับนายตรวจศุลกากรอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ซึ่งแม้ประเด็นนี้คู่กรณี โดยเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ผู้จะต้องรับผิดชอบในผล แห่งละเมิดที่เกิดจากการกระทำของนาย ส. จะมีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครอง ชั้นต้นก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงชอบที่จะยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑๑/๒๕๖๑)



(๕) ปัญหาเรื่องสภาพการบังคับใช้ของสัญญาที่จัดทำขึ้นตามระเบียบที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

ปัญหาเรื่องสภาพการบังคับใช้ของสัญญาที่จัดทำขึ้นตามระเบียบที่ถูกยกเลิกไปแล้ว เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งแม้ว่าจะมิได้มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดก็อาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๐/๒๕๖๒)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

การที่ศาลปกครองชั้นต้นคิดค่าเสียหายในส่วนโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของถนนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกต้องคือ เป็นเงินจำนวน ๒๑,๑๐๐ บาท นั้น น่าจะเกิดจากการคำนวณที่คลาดเคลื่อนถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามนัยข้อ ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๘/๒๕๖๑)

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นาย ช. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ นาย ช. จึงยื่นคำร้องขอเข้ารับมรดกความในคดีนี้ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้นาย ช. ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมาย หลังจากนั้นศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าได้กล่าวถึงการขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีได้ถึงแก่ความตายตามคำร้องของนาย ช. ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้นาย ช. เข้ามาแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ผู้ถึงแก่ความตายหรือไม่ ถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๘/๒๕๖๑)



๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีหมายแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง โดยได้ส่งหมายไปยังผู้ฟ้องคดีตามภูมิลำเนาที่แจ้งไว้ ซึ่งมีผู้รับไว้ระบุชื่อมารดาของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลภายในเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหมายด้วยตนเอง แต่มารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกับผู้ฟ้องคดี จึงถือเป็นผู้แทนของผู้รับ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งในวันดังกล่าวแล้ว ประกอบกับก่อนหน้านี้นักงานศาลปกครองเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลถึงผู้ฟ้องคดี ปรากฏหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับไว้ จึงมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ที่บ้านตามภูมิลำเนาที่แจ้งไว้ต่อศาล เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งคำสั่งเรียกให้ทำคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ภูมิลำเนาตามที่ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่ามีคำสั่งดังกล่าวสำหรับหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ระบุชื่อมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับไว้ นั้น ปัจจุบันมารดาของผู้ฟ้องคดีมีอายุมากแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยแจ้งเรื่องที่พิพาทให้มารดาของผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น เมื่อมีการส่งคำสั่งเรียกให้ทำคำคัดค้านคำให้การ มารดาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา เมื่อบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ไปบรรจุเป็นข้าราชการครูที่อำเภอแกลงตั้งแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีจึงทราบว่าศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาหรือจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น หากว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ทำคำคัดค้านคำให้การหรือได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำคัดค้านคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระในคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้วเห็นว่า มิได้มีลักษณะเป็นการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ หากแต่มีลักษณะเป็นการแสดงให้ศาลเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลซึ่งถือเป็นการสั่งให้แสดงพยานหลักฐานตามนัยมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างหนึ่งนั้น เป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรเพื่อขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ตามนัย



มาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อศาลปกครองที่สั่งให้จำหน่ายคดีนี้ คือ ศาลปกครองชั้นต้น การพิจารณาว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีแสดงมานั้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควรหรือไม่ และสมควรจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือฟ้องคดีใหม่หรือไม่ จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด แต่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๗๑/๒๕๖๒)

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

กรณีที่ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจาก ผลแห่งคดีและมีได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลขอให้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณกึ่งกลางด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีไปอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของอาคารพาณิชย์ดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี พร้อมอุปกรณ์ที่ประกอบติดตั้งกับเสาดังกล่าว คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์คำพิพากษา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา ซึ่งทำให้เสาไฟฟ้างดงกล่าวไปตั้งอยู่ใกล้กับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ว่า การย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าพิพาทดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์ น้ำมันเครื่องและจาระบีในการจอดรถของผู้ร้องเองและลูกค้า ที่แต่เดิมสามารถจอดได้ ๒ ช่อง แต่เมื่อมีเสาไฟฟ้ามาตั้งใกล้ที่ดินของผู้ร้องทำให้รัศมีการเลี้ยวเข้าช่องจอดที่ ๑ ทำได้ยาก และกระทบต่อการขนส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทุก ๔ ล้อ ๖ ล้อ เพราะไม่สามารถเลี้ยวเพื่อจอดหน้าอาคารพาณิชย์ของผู้ร้องได้ดังเดิม เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าพิพาทตั้งขวางรัศมีการเลี้ยวรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ร้องไม่ได้เข้ามาในคดีจึงไม่มีโอกาสได้ชี้แจง



ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และคำบังคับตามคำพิพากษาคดีนี้ที่ให้อำนาจตำแหน่งเสาไฟฟ้า อาจมีผลกระทบต่อผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ข้างเคียง ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ศาลสามารถเรียกผู้ร้องให้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีได้ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ศาลมิได้เรียกผู้ร้องเข้ามาในคดีแต่อย่างใด จึงเป็นการที่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งอาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีไม่ได้เข้ามา ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ การที่ผู้ร้องมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการย้าย ตำแหน่งเสาไฟฟ้าเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ร้อง ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ การที่ผู้ร้องยื่นคำขอ ให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ศาลจึงมีอำนาจรับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๔๔/๒๕๖๒)

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่ถือว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมีใช้ความผิดของผู้นั้น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ในคดีที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ โดยอ้างว่าเนื่องจากผู้ร้องและผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาประนีประนอม

ยอมความกันให้ผู้ร้องใช้ทางพิพาทเป็นทางสัจจริงได้ และปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ผู้ร้องและผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามเงื่อนไขและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาดังกล่าว โดยหากปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขตามที่กำหนดแล้ว จะทำให้ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังเป็นที่ยุติซึ่งเป็นสาระสำคัญในคดีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป นั้น เมื่อปรากฏในข้อเท็จจริงว่า ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะพิพากษาคดีนี้ผู้ร้องได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี และทนายของผู้ร้องได้รับสำเนาคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ให้การว่าผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลบ้านลาด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการรื้อถอนท่อคอนกรีตจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ร้องย่อมรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและรู้ว่าตนอาจถูกผลกระทบจากผลแห่งคดีนี้นับแต่วันที่ทนายความของผู้ร้องได้รับสำเนาคำให้การของจำเลยแล้ว ผู้ร้องจึงชอบที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีนี้นับแต่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ตนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจนกระทั่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา กรณีจึงถือได้ว่า การที่ผู้ร้องไม่ได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมานั้น เป็นความผิดของผู้ร้องเอง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙/๒๕๖๒)

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยอ้างถึงข้อเท็จจริงจากสำเนาคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีและอ้างว่าคู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาคดี แต่ทั้งสำเนาคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีและคู่กรณีที่ไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาคดีนั้น หาใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใด หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีแล้วทั้งสิ้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีมาศาลและลงลายมือชื่อรับทราบในรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุแห่งการขอพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่นับแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และจะต้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำขอต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๕



วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๐/๒๕๖๒ และที่ ๓๔๘/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือ มีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองในชั้นบังคับคดีเป็นเรื่องสำคัญ ที่ศาลจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบภายใต้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขบรรเทา ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามเจตนารมณ์แห่งคำพิพากษา ดังนั้น เมื่อคดีนี้เดิม ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดในการควบคุมและดูแลรักษาที่ดินเขตทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (แนวเดิม) สายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม บริเวณที่พิพาทโดยดำเนินการเพื่อให้มีการรื้อถอนบ้าน และสิ่งปลูกสร้างบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดทุกราย รวมทั้งบ้านและสิ่งปลูกสร้าง ของนาย ม. และบ้านและสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกรายอื่นที่ปลูกสร้างอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (แนวเดิม) ดังกล่าว ที่กีดขวางทำให้ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกเพื่อไปเชื่อมต่อกับทางเข้าออก ของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ได้ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด แต่ไม่ปรากฏความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงขอให้ศาลมีคำสั่งปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามกฎหมาย ต่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้ไต่สวนคู่กรณี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำแถลงขอให้ศาลปกครอง ชั้นต้นมีคำสั่งให้สำนักบังคับคดีปกครองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติตาม คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน ของศาลปกครองชั้นต้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะต้องไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและแต่งตั้ง



เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งในชั้นบังคับคดีตามมาตรา ๗๕/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๕/๓ และมาตรา ๗๕/๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๖๒)

กรณีที่สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รายงานต่อศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะคู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองในประเด็นเรื่องการคิดคำนวณต้นทุนเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การคิดคำนวณของสำนักบังคับคดีปกครองในคดีนี้ไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาไว้แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได้ ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้บัญญัติไว้แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นได้รับทราบผลการดำเนินการตามคำพิพากษาที่สำนักบังคับคดีปกครองรายงานแล้ว ไม่ได้ดำเนินการไต่สวนโดยการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองมาให้อัยคำในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร หรือไม่ได้ดำเนินการพิจารณาก่อนที่จะมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ซึ่งแม้ขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติวางหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีตามความในมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาบังคับใช้ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำชี้แจงของตนตามควร และหากต่อมาได้มีการออกระเบียบวางหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในภายหลัง หลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบดังกล่าวก็ต้องสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานต่อศาล อันเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินคดีปกครอง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการพิจารณาหรือไต่สวน โดยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองได้มีโอกาสชี้แจงถึงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของเหตุผลและวิธีการในการคิดคำนวณต้นทุนเงินและดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน และสาเหตุที่ทำให้การวางเงิน



ชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อศาลไม่ครบถ้วน ก่อนที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินส่วนที่ขาด พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินที่ขาดดังกล่าวมาวางต่อศาล จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคดีนี้เป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในชั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ซึ่งการจะมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดไปในแนวทางใดย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักบังคับคดีปกครองที่จะต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว การมีคำสั่งดังกล่าวจึงถือเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งไม่ใช่กรณีที่จะเป็นอำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนเพียงคนเดียวใดที่จะมีอำนาจในการไต่สวนหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้น ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้จึงไม่มีอำนาจในการมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินส่วนที่ขาด พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินที่ขาดดังกล่าวมาวางต่อศาลตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕/๒๕๖๒)**

แม้คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งสำนักบังคับคดีปกครองว่า ได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักบังคับคดีปกครองเพื่อรายงานให้ศาลทราบว่ามี การชำระหนี้ครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังโต้แย้งว่า เงินจำนวนดังกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปนั้น ไม่ใช่การชำระหนี้ตามคำพิพากษา และได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำพิพากษา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องในชั้นบังคับคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล ศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในการแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นบังคับคดีนั้น ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาโดยไม่จำกัดเฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณี แต่ในกรณีนี้ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เช่นเดียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีในชั้นบังคับคดีโดยไม่ได้นำพยานหลักฐานของสำนักบังคับคดีปกครองว่ามีการชำระหนี้ตามคำพิพากษารับครบถ้วนหรือไม่ และศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๑/๒๕๖๒)**



๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

คำอุทธรณ์ที่มีข้อความอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นหรือเสียดสีศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี ถือได้ว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๔/๒๕๖๑)

คำอุทธรณ์ที่มีข้อความอันมีลักษณะส่อเสียดถึงการพิจารณาคดีของศาลว่าศาลสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้เองโดยไม่ถือตามบทบัญญัติของกฎหมาย บังคับใช้ตามอำเภอใจ และตำหนิการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ข้อความในคำอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ใช่การโต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและถือเป็นการเสียดสีศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑๑/๒๕๖๑)



๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑
วรรคสอง)**

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้จัดทำคำให้การ
และพยานหลักฐานแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจยื่นคำอุทธรณ์โต้แย้ง
ข้อเท็จจริงที่ตนได้ยอมรับเป็นที่ยุติไปแล้วได้ อีกทั้งถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง
ที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๖ และข้อ ๑๐๑ วรรคสอง
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำอุทธรณ์
ที่ยื่นโดยผิดระเบียบดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๑๑ (๑)
แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓/๒๕๖๒)

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดียกขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์เกี่ยวกับหนังสือเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ฉบับที่ ขก ๗๕๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แม้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่โดยที่อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐในการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๓/๒๕๖๑)

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ฟ้องคดีจึงยกปัญหาดังกล่าวขึ้นว่ากล่าวในคำอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๖๒)

อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่า ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้จะเป็นประเด็นที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ปัญหาเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดีเป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดี ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกปัญหาดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔/๒๕๖๒)

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ลงลายมือชื่อโดยนาย ศ. ผู้รับมอบอำนาจช่วงของนาย ส. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี แต่ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ทำคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีหาได้มอบอำนาจให้นาย ส. มีสิทธิมอบอำนาจช่วงให้กับบุคคลอื่นดำเนินคดีนี้จนถึงที่สุดแทนผู้ฟ้องคดีได้ นาย ส. จึงไม่อาจมอบอำนาจช่วงให้นาย ศ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ยื่นต่อศาลได้ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้นาย ส. ดำเนินการแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวม ๒ ครั้งแล้ว โดยได้ระบุข้อความไว้โดยชัดแจ้งให้นาย ส. แก้ไขโดยให้ผู้ฟ้องคดีให้สัตยาบันในการยื่นคำอุทธรณ์ของผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือมีหนังสือยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิมอบอำนาจช่วงได้ แต่นาย ส. ก็หาได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งศาลดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ โดยในการแก้ไขตามหมายแจ้งคำสั่งศาลครั้งที่หนึ่ง นาย ส. ได้ส่งคำอุทธรณ์ฉบับใหม่ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อศาลแทน แต่วันที่นาย ส. ยื่นคำอุทธรณ์ฉบับที่สองนั้น พันกำหนดเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้วส่วนหนังสือให้สัตยาบัน ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่นาย ส. ยื่นต่อศาลตามหมายแจ้งคำสั่งศาลในครั้งที่สองนั้น ก็ปรากฏในหนังสือให้สัตยาบันดังกล่าวว่า ผู้ลงลายมือชื่อให้สัตยาบัน คือ นาย ส. ซึ่งเป็นเพียงตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีที่เป็นตัวการเจ้าของสิทธิในการยื่นคำอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่ ทั้งไม่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ทำคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย ส. มีสิทธิให้สัตยาบันในการยื่นคำอุทธรณ์ของนาย ศ. ได้ด้วย คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประสงค์ใช้แทนฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนให้ถูกต้องตามกฎหมายตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๖/๒๕๖๒)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีนาย ภ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำอุทธรณ์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย ภ. เป็นผู้มีอำนาจยื่นอุทธรณ์และดำเนินคดีปกครองแทนผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ กรณีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ภ. จัดส่งหนังสือมอบอำนาจที่มีข้อความระบุว่า มอบอำนาจให้นาย ภ. เป็นผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์และดำเนินคดีปกครองแทนผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าการจัดส่งคำสั่งครั้งที่ ๑ ไม่สามารถนำส่งผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่อยู่ที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเพื่อการติดต่อกับศาล และไม่ปรากฏว่าได้มีการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อศาล การจัดส่งคำสั่งครั้งที่ ๒ นาย ภ. ได้รับหมายแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจ นาย ภ. ก็มิได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจต่อศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบแต่อย่างใด การจัดส่งคำสั่งครั้งที่ ๓ ปรากฏว่าไม่สามารถนำส่งผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ ศาลจึงจัดส่งคำสั่งครั้งที่ ๔ โดยมีนาย ส. บิดาของผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งคำสั่งดังกล่าว แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจ ผู้ฟ้องคดีมิได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจต่อศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบแต่อย่างใด ส่วนหมายแจ้งคำสั่งศาลถึงนาย ภ. นั้น มีนาย บ. เป็นผู้รับไว้แทน แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจ นาย ภ. ก็มิได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจต่อศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบเช่นกัน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขคำอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และมีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งยกอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๔๖/๒๕๖๒)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

